

刑法
No.359

予備独自問題 H28-2

(配点: 3)

月 日

月 日

放火の罪等に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものを2個選びなさい。

1. 建造物等以外放火罪は、抽象的危険犯である。
2. 建造物等以外放火罪には、未遂処罰規定がない。
3. 人がいない他人所有の空き家に放火し、予期せずその火が現に人が居住する隣家に燃え移ってこれを焼損した場合は、延焼罪が成立する。
4. 客を乗せて航行中の他人所有のフェリーに放火した場合は、建造物等以外放火罪が成立する。
5. 失火により、自己所有の自動二輪車を焼損し、それによって公共の危険を生じさせた場合は、失火罪が成立する。

No359	放火の罪等		正答率
予備H28-2	正解	2、5（順不同）	35%

1 誤っている

110条。放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する（同条1項）。前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する（同条2項）。抽象的危険犯とは、一般的・抽象的に危険な行為が規定・要求されているものをいい、法文上具体的な「危険」の発生が規定・要求される具体的危険犯と区別される。建造物等以外放火罪について定める110条は、法文上「公共の危険」の発生を成立要件としている。よって、建造物等以外放火罪は具体的危険犯に分類される。

2 正しい

112条。108条及び109条1項の罪の未遂は、罰する。112条は、108条（現住建造物等放火罪）及び109条1項（他人所有非現住建造物等放火罪）に該当する行為の未遂のみを処罰の対象としており、建造物等以外放火罪（110条）の未遂は処罰の対象としていない。

3 誤っている

111条。109条2項又は前条2項の罪を犯し、よって108条又は109条1項に規定する物に延焼させたときは、3月以上10年以下の拘禁刑に処する（1項）。前条2項の罪を犯し、よって同条1項に規定する物に延焼させたときは、3年以下の拘禁刑に処する（2項）。延焼罪が成立するためには、基本犯である109条2項又は110条2項の罪が成立したことが必要であり、いずれも自己所有に係る物を客体とする。よって、他人所有の空き家に放火した場合には、延焼罪は成立し得ない。

4 誤っている

108条。放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉦坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処する。「艦船」とは、軍艦その他の船舶をいう。判例は、その大小形状の如何を問わないとしている（大判昭10.2.2）。客を乗せて航行中のフェリーは、「現に人がいる……艦船」に当たる。よって、客を乗せて航行中のフェリーに放火した場合、現住建造物等放火罪（108条）が成立する。

5 正しい

116条2項。失火により、109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、50万円以下の罰金に処する。自己所有の自動二輪車は、110条2項に規定する物に当たる。よって、自己所有の自動二輪車を焼損し、それによって公共の危険を生じさせた場合、失火罪が成立する。